



RICARDO
SALAS
ALVAREZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por RICARDO SALAS
ALVAREZ (FIRMA)
Fecha: 2020.08.24
15:25:05 -06'00'



ALCANCE Nº 223 A LA GACETA Nº 213

Año CXLII

San José, Costa Rica, martes 25 de agosto del 2020

106 páginas

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE FRACCIONAMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

La Municipalidad de Tilarán, de conformidad con las potestades conferidas por los artículos 169 y 170 de la Constitución Política; 4 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal Ley N° 7794 y ordinales conexos de Ley de Planificación Urbana N° 4240; Ley de Catastro Nacional N° 6545, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo N° 1788 y Reglamento a la Ley de Catastro Nacional Decreto Ejecutivo N° 34331-J y sus reformas, por acuerdo de la sesión ordinaria número # 16, celebrada el dieciocho de agosto del dos mil veinte, y para consulta pública por el plazo de diez días hábiles, somete a conocimiento de los eventuales interesados, lo siguiente:

RESULTANDO

I. Que las municipalidades poseen facultades normativas y autonómicas para dictar reglamentación y regulaciones referidas a la materia de ordenamiento y planificación urbana conforme a lo dispuesto, entre otras disposiciones, en artículos 169 y 170 de la Constitución Política; ordinales 2, 3, 4 inciso a) y 13 inciso c) y concordantes del Código Municipal; numeral 15 y conexos de la Ley de Planificación Urbana N° 4240; y otras disposiciones normativas como son la Ley General de Transferencia de Competencias N° 8801; Primera Ley Especial de Transferencia de Competencias N° 9329; Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias N° 8114; Ley General de Caminos N° 5060; Ley de Expropiaciones N° 7495; Ley de Construcciones N° 833 y la Ley General de la Administración Pública N° 6227.

II. Que amparado en los principios de Desarrollo Sostenible y Planificación Territorial y con la finalidad de asegurar una calidad de vida optima a los habitantes del cantón de Tilarán, este Reglamento establecerá y delimitará las condiciones para garantizar el uso eficiente del suelo al momento de realizar operaciones de fraccionamiento o urbanizaciones, por medio de alternativas técnicas y legales.

III. Que de conformidad con los artículos 21 y 32 de la Ley de Planificación Urbana, estas disposiciones forman parte de los principales Reglamentos de Desarrollo Urbano del territorio del cantón de Tilarán.

IV. Que el siguiente Reglamento, mediante la delimitación o puntualización de las ordenanzas municipales de obligado acatamiento para la realización de operaciones de fraccionamientos, define los requisitos urbanísticos correspondientes al acceso a la vía pública, a la realización de operaciones de lotificación y amezanamiento, así como los requisitos para la cesión de áreas para uso público.

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN
CONCEJO MUNICIPAL
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE FRACCIONAMIENTOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1° —Alcance Territorial. El presente Reglamento para el Control de Fraccionamientos regula, a nivel del territorio del cantón de Tilarán, las condiciones para permitir fraccionamientos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional.

Artículo 2°— Definiciones. Para efectos de comprensión del presente reglamento, se entenderá por:

a) Aceptación municipal de las áreas de cesión y obras públicas: Es aquel acto material, mediante el cual la Municipalidad controla y fiscaliza que el proyecto fraccionador correspondiente, cumpla adecuadamente con las disposiciones urbanísticas requeridas sobre cesión de áreas para uso público. Se formaliza, a través de la emisión de un acuerdo del Concejo Municipal, en el cual acepta la transferencia de las áreas de cesión y obras públicas al Gobierno Local debiéndose formalizarse el debido traspaso ante Notario Público.

b) Callejón de acceso: es un acceso en propiedad privada que permite el ingreso a un único lote con frente menor a la norma mínima.

c) Cesión de áreas para uso público: Es el acto jurídico, a través del cual el desarrollador transfiere el dominio, a título de cesión, a la Municipalidad el área para uso público.

d) Derecho de vía: Es el ancho total de la carretera, calle local, camino vecinal, sendero o servidumbre; esto es, la distancia entre líneas de propiedad, incluyendo calzada, franja verde, provisión de servicios públicos y acera.

e) Finca: Es la porción de terreno inscrita como unidad jurídica en el Registro Público de la Propiedad, o susceptible de ser registrada mediante un número que la individualiza. También se le denomina predio, lote, parcela o propiedad.

f) Fraccionamiento: Es la división de cualquier predio, con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada las parcelas resultantes. Para ello, se utilizarán ameznamientos o lotificaciones y se deberán brindar los accesos necesarios para cada finca resultante.

g) Fraccionamiento Simple: Es toda aquella segregación que se pretenda realizar, frente a una vía pública ya existente, o bien mediante cualquiera de los tipos de accesos excepcionales de la norma en donde no se requiere la constitución o apertura de vía pública.

h) Frente de lote: Es la longitud en su línea frontal del predio sobre vía pública. En algunos casos se menciona solo como frente.

i) Habitable: Es todo local o recinto construido, que reúna los requisitos de seguridad, higiene y comodidad adecuados para la permanencia de personas, por un periodo prolongado de tiempo.

j) Línea de ampliación vial: Es la línea a trazos dentro de una finca inscrita, que acota el derecho de vía oficial.

k) Línea de propiedad: Es aquella que demarca los límites de la propiedad en particular.

l) Obras de complementarias: Es el conjunto de instalaciones que permiten la operación de los servicios públicos, tales como: abastecimiento de agua, alcantarillado, drenaje, telecomunicaciones y electricidad, vías públicas, entre otras.

m) Parcela Agrícola: Es la unidad catastral representada por una porción mínima de terreno que constituye una unidad física completa, y que es el resultado de un proceso planificado de fraccionamiento agrícola, pecuario, forestal o mixto, proveniente de una finca madre con esa misma vocación.

n) Plano Catastrado: Es el plano de agrimensura que ha sido inscrito en el Catastro Nacional.

o) Plano de Agrimensura: Es el plano confeccionado por un profesional de topografía.

p) Proyecto Urbanizador: Es el proyecto a través del cual se habilita un terreno para ser utilizado con fines residenciales o comerciales, mediante las diferentes operaciones de transformación del suelo y apertura de vías públicas

q) Reunión de fincas: Es el proceso mediante el cual, dos o más fincas se reúnen en una sola unidad física.

r) Servicios: Es el conglomerado de servicios indispensables, tales como agua potable y electricidad, entre otros.

s) Servidumbre agrícola, pecuaria y forestal: Es el acceso a una parcela para uso agrícola, pecuaria y forestal, producto de un fraccionamiento que obedece a la naturaleza productiva del inmueble al que sirve.

t) Servidumbre de Paso: Es aquella cuya constitución es forzosa a cargo de un fundo sirviente y a favor de un fundo dominante que carece de acceso directo a vía pública.

u) Suelo: Es el recurso natural, económico, escaso y no renovable, que constituye el soporte físico de la vida humana, animal y vegetal y de igual forma, de las edificaciones e infraestructuras necesarias para facilitar las distintas actividades humanas.

v) Urbanización: Es el proyecto urbanizador finalizado, que incluye el fraccionamiento y la habilitación de un terreno para fines residenciales, por medio del desarrollo de infraestructura, conexión de servicios indispensables, apertura de vías públicas, facilidades comunales y parques, todas de carácter público y demanial.

w) Vía de acceso: Es la vía de carácter público o privado, ubicada frente a un inmueble, que permite la entrada o salida del mismo.

x) Vía Pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la autoridad administrativa, se destinare al libre tránsito, de conformidad con la legislación vigente, incluyendo aquel terreno que de hecho este destinado ya a ese uso público.

y) Vivienda: Es todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, para ser utilizado y destinado para fines de alojamiento de personas, ya sea en forma permanente o temporal.

Artículo 3° —Condiciones para Fraccionamiento. Para el fraccionamiento, será obligatorio que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el diseño geométrico del desarrollo, sea acorde con las condiciones naturales del área, incluyendo la vegetación y el paisaje, tomando en cuenta no solo las características del terreno a desarrollar, sino también las de sus inmediaciones.

b) Que los lotes que se originen sean del tamaño que disponga el ordenamiento jurídico, con el debido acceso adecuado a la vía pública y de forma regular

c) Que los lotes dispongan de los servicios indispensables según las características de la zona, tales como agua potable y electricidad, requeridos para fines de construcción y posterior habitación y comercialización; lo anterior para fraccionamientos de más de 10 lotes.

d) Que los terrenos estén libres de afectaciones o limitaciones o que, en su defecto, puedan conciliarse con el desarrollo propuesto.

e) Que en armonización con otras urbanizaciones vecinas, el proyecto contemple la continuidad de la infraestructura, mediante una adecuada integración física y funcional.

f) Que en casos de proyectos combinados en una misma finca, ya sea que se trate de fraccionamientos como proyectos de urbanización u otras modalidades, exista compatibilidad con la normativa nacional que rige la materia.

CAPITULO II

Visado Municipal

Artículo 4°—Objeto. Conforme a los artículos 33 y concordantes de la Ley de Planificación Urbana la Municipalidad de Tilarán, a través de la dependencia especializada y mediante el acto administrativo o normativo idóneo de delegación o asignación de competencia, otorgará el visado municipal de fraccionamiento, cuando corresponda, en forma gratuita dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a su presentación, conforme lo indica el artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana, con el objetivo de dar fe de que la segregación, coincide con la que expresa dicho plano y que cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

Artículo 5° —Alcance y excepciones.

a) Alcance. Conforme al artículo 79 incisos b) del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N° 34331-J y sus reformas, el visado municipal de fraccionamientos se extenderá independientemente de si encuentra ubicado en distrito urbano o rural.

b) Excepciones. Por definición, se exceptúan del requerimiento del visado municipal para fraccionamientos, los siguientes casos:

a) Plano de agrimensura o catastrado de finca completa.

b) Plano de agrimensura o catastrado para rectificación de área.

c) Plano de agrimensura o catastrado, para información posesoria.

d) Plano de agrimensura o catastrado para reunión de fincas completas.

e) Plano de agrimensura o catastrado de filial.

f) Plano de agrimensura o catastrado de un área mayor a 5 hectáreas.

g) Plano de agrimensura o catastrado para solicitud o renovación de concesiones.

h) Planos de agrimensura o catastrados en los que figure como propietario registral alguna entidad del Estado de forma directa Gobierno Central o de la Municipalidad de Tilarán. Para ningún trámite oficial o estatal se deberá requerir un visado municipal de fraccionamiento en Tilarán cuando se de alguna o algunas de las condiciones anteriores.

Artículo 6°—Requisitos. Conforme a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos N° 8454, se autoriza a la dependencia municipal competente a realizar las gestiones pertinentes de simplificación y agilización del proceso, utilizando los medios informáticos y tecnológicos para procurar la debida eficiencia, eficacia y agilidad tramitacional.

Conforme a lo anterior y lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, se establecen como requisitos generales para la solicitud del visado municipal los siguientes:

- a) Tramitación a través de los medios físicos o digitales establecidos por la municipalidad.
- b) Presentación de la Minuta de Rechazo del Registro Inmobiliario.
- c) Presentación del Anverso de plano rechazado del Registro Inmobiliario elaborado por el profesional en topografía.
- d) Presentación del Anverso de plano a visar, en caso de haber operado cambios a la presentación original.
- e) Presentación del Archivo del derrotero en el formato establecido según el Registro Nacional.
- f) Presentación de archivo en formato “dwg” o “dxf”, según la versión establecida en la lista de requisitos de la Municipalidad.
- g) Comprobación de estar al día con las obligaciones tributarias con la Municipalidad por parte del titular del derecho.

Una vez efectuada la presentación de los requisitos la administración dispondrá de 3 días hábiles para valorar la admisibilidad luego de lo cual, si correspondiere, se prevendrá la subsanación, en un plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de archivar la gestión en su omisión. Para aquellas solicitudes que ingresen después de una primera vez, será necesario volver a gestionar en la plataforma de servicios la documentación del trámite que se solicita. En caso de existir contradicción o inconsistencia en la información contenida dentro de algún documento, se otorgará al solicitante 10 días hábiles para subsanar o aclarar lo correspondiente, después de lo cual se archivará el trámite en omisión de cumplimiento del requerimiento.

Artículo 7°—Ancho y ampliación vial.

- a) Ancho. La municipalidad se reserva el derecho de verificar el ancho real frente a las propuestas de segregación indicado en el plano, pudiendo denegar el trámite cuando no corresponda con la realidad a partir de la utilización de los parámetros de precisión que la ciencia y la técnica dispongan para estos efectos.
- b) Ampliación vial. La municipalidad corroborará la correcta descripción de la ampliación vial con base en el pronunciamiento del ancho oficial previamente establecido, pudiendo requerir su subsanación en caso de no ajustarse a ello y denegar posteriormente el trámite en caso de omitirse el requerimiento.

CAPÍTULO III Fraccionamientos

Artículo 8°— Requisitos: Para los fraccionamientos que se regulan en este capítulo se observarán los siguientes requisitos:

- a) En fraccionamientos superiores a 10000 metros cuadrados, no se solicitará cesiones de áreas públicas ni obras complementarias. En áreas inferiores a 10000 metros cuadrados, se permitirá un máximo de 10 fraccionamientos y en caso de fraccionar más de 10 lotes, se deberá cumplir con el capítulo de este reglamento cesión de áreas públicas y obras complementarias.
- b) Se exceptúan de estos requisitos las parcelas sobre servidumbre agrícola, las cuales tendrán un área mínima de cinco mil metros cuadrados (5000 m²).
- c) Las urbanizaciones serán competencia exclusiva de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

Artículo 9°—Para fraccionamientos simples de todo el cantón se autorizarán aquellas propuestas frente a vía pública si cumplen con los siguientes requisitos:

- a) Que la vía pública que enfrente, esté representada mediante documento idóneo.
- b) Que el área mínima del lote sea de doscientos metros cuadrados (200 m²), en consideración a los requerimientos del Código De Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones vigente, así como la tendencia histórica del uso del suelo del cantón.
- c) Que el frente mínimo del lote sea de ocho (8) metros lineales, a efectos de cumplir con los requerimientos técnicos hidráulicos establecidos en la materia.
- d) Que la relación de proporción de distancias de frente – fondo sea de 1:7; en donde la distancia del frente es al acceso inmediato y la distancia del fondo se usará el largo mayor del rectángulo dentro del cual se circunscriba el polígono sujeto al análisis. En casos de planos con más de un frente podrán sumarse los frentes y mantener el fondo.

Artículo 10°—Fraccionamiento frente a servidumbres de paso. Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán acceso directo a vía pública.

La Municipalidad podrá admitir la segregación de lotes mediante servidumbres de paso, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

- a) La servidumbre de acceso deberá tener un ancho mínimo de ocho (8) metros lineales.
- b) Se aceptará la constitución de una única servidumbre de paso por fincas inferiores a los 10000 metros cuadrados, para lo cual se considerará el historial de la finca madre.
- c) En segregaciones hasta de seis (6) lotes para vivienda unifamiliar, se tendrá una servidumbre de ocho (8) metros lineales de ancho como mínimo, que se distribuirá de la siguiente manera: seis (6) metros lineales para superficie de rodamiento; uno punto dos (1.2) metros lineales para acera peatonal, debiendo reservarse cero punto ocho (0.8) metros para previsión de servicios.
- d) La longitud de una servidumbre de acceso a lotes de vivienda unifamiliar no podrá exceder de sesenta (60) metros lineales.
- e) Toda servidumbre en el entronque con vía pública deberá cumplir con un diseño que facilite la maniobrabilidad y visibilidad de los vehículos y usuarios que la utilicen.
- f) Todos los lotes resultantes de las segregaciones, deberán tener como frente mínimo del lote a la servidumbre ocho (8) metros lineales y como área mínima doscientos metros cuadrados (200 m²).
- g) El área de la servidumbre no será computable para efectos de cálculo del área mínima de lote y sobre ella no podrán realizarse construcciones.
- h) La segregación autorizada frente a esta servidumbre de paso, implica que la entrada a los lotes será considerada servidumbre de paso común y en todo momento, para efectos de comprobación, habrá libre acceso a cualquier autoridad o funcionarios de entidades prestatarias de servicios públicos de cualquier índole, incluidos los de suministros de agua y electricidad, así como aquellos encargados del control urbanístico, municipal, seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otra autoridad competente.
- i) No existe obligación de dar mantenimiento, ni de prestar servicios en los lotes interiores, en las servidumbres de paso por parte de la municipalidad u otras entidades públicas dentro del respectivo ámbito de sus competencias.

j) Las servidumbres deberán contar con un desfogue pluvial o un paso de agua hacia vía pública. En caso de imposibilidad de ello, a partir de las condiciones topográficas, se deberá brindar una solución basada en el Código de Instalaciones Hidráulico y Sanitarias en Edificaciones vigente, el cual deberá ser autorizada por la municipalidad, por medio de la dependencia competente.

Artículo 11°—Fraccionamiento frente a servidumbres de paso preexistentes. Se consideraran fraccionamientos simples aquellos con parcelas frente a servidumbre de paso existentes antes de la promulgación de este reglamento y, a efecto de respetar los principios de irretroactividad normativa, serán admitidos con su ancho comprendido entre tres (3) a seis (6) metros lineales, con sesenta (60) metros lineales de longitud máxima, siempre y cuando den acceso a un máximo de seis (6) lotes.

A efectos de cumplir con el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, se entenderán dentro de estos supuestos o casos calificados, entre otros, los siguientes:

- a) Las originadas en resoluciones dictadas por autoridad competente.
- b) Las servidumbres de paso inscritas y descritas en el asiento registral del fundo sirviente.
- c) Las comprobaciones, por parte del interesado o el profesional responsable, de que el fundo se encuentre enclavado, de tal forma que no tenga acceso directo a vía pública. A estos efectos se deberá aportar plano madre o levantamiento topográfico firmado por el referido profesional.
- d) Las comprobaciones, por parte del interesado o el profesional responsable, de la imposibilidad de fraccionar con acceso adecuado a un predio por la existencia de impedimentos topográficos, pendiente o afectación de la Ley Forestal que limiten el frente efectivo o útil a la vía pública. A estos efectos se deberá aportar levantamiento topográfico firmado por el profesional.
- e) Las comprobaciones, por parte del interesado o el profesional responsable, de la imposibilidad de fraccionar un predio con acceso adecuado, en razón de su forma y dimensiones o por imposibilidad de segregar más de un lote frente a vía pública con la relación frente fondo de 1/7. A estos efectos se deberá aportar croquis firmado por el profesional.
- f) Aquellas otras originadas en otras causales, debida y ampliamente justificadas, en donde, para su estudio, se deberá aportar croquis y/o levantamiento topográfico de detalles, así como estudio de antecedentes catastrales-registrales por parte del interesado o profesional responsable.

Artículo 12°—Fraccionamiento frente a servidumbres agrícolas, pecuarias y forestales. Para fines agrícolas, pecuarios, forestales, se podrán permitir segregaciones de parcelas con frente a servidumbres especiales, que en adelante se denominarán agrícolas, pecuarias o forestales, en donde las porciones resultantes deberán ser iguales o mayores a los cinco mil metros cuadrados (5000 m²).

En estos casos los planos individuales deben indicar expresamente que son de “uso exclusivamente agrícola”, “uso exclusivamente pecuario” o “uso exclusivamente forestal”, según corresponda. En estos casos las construcciones de vivienda, instalaciones y estructuras quedan sujetas a un máximo del quince por ciento (15%) en área de cobertura conforme al uso.

Las servidumbres reguladas en este artículo serán de un ancho mínimo de once (11) metros lineales y no tendrán límite de distancia. Podrán bifurcarse y reunirse varias en una sola. A título de “anexos” se incorporan, al final de este reglamento, informaciones referidas a este tipo de fraccionamientos. Artículo

13°— Callejón de acceso. En caso de lotes con frente a vía pública menor a la norma, en los que su segregación en lotes regulares implique poco aprovechamiento de la infraestructura existente, se aceptarán lotes de forma irregular, pudiendo tener cada uno un frente a vía pública no menor de tres (3) o cuatro (4) metros lineales. Esta franja que sirve de acceso al lote interior no excederá de treinta (30) metros lineales de longitud para tres (3) metros lineales de ancho y cuarenta (40) metros lineales de longitud para cuatro (4) metros lineales de ancho. Esta área no será computable para el cálculo del área mínima del lote, ni podrá

construirse en ella. Solo se permitirá una sola aplicación de esta figura por finca, y se evaluará el historial de la finca madre.

Artículo 14°—Propuestas de segregación para servicios indispensables. Se autorizan para servicios indispensables, y por tanto para visado municipal, las propuestas de segregación bajo las siguientes condiciones:

a) Cuando el uso del predio sea expresamente para infraestructura de servicios básicos de agua, electricidad y sus conexiones u otros servicios.

b) Estos casos no estarán sujetos a las restricciones de área mínima dispuestos en este reglamento sino únicamente a la necesidad justificada de la entidad solicitante que exprese interés de recibirla por escrito.

c) Podrán constituirse a través de servidumbre de agua, eléctrica u otra dispuesta por el ordenamiento jurídico, sin restricción de longitud ni ancho mínimo. Dicha servidumbre podrá estar sobrepuesta a una servidumbre de paso o agrícola, pecuaria, forestal u otra.

CAPÍTULO IV CESION DE ÁREAS PÚBLICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 15°—Todo fraccionador de terrenos situados frente a vía pública, que segregue más de diez (10) lotes de un mismo folio real, deberá ceder gratuitamente para el uso público, y con carácter de demanio público para destinarlos al uso, utilidad y disfrute general, el diez por ciento (10%) del total de área, cesión que deberá ser previamente dictaminada por la dependencia técnica municipal.

La cesión de dichas áreas será aprobada, de ser procedente, por parte del Concejo Municipal, a partir del criterio técnico, emitido por las dependencias municipales competentes, en un plazo no mayor a un mes computado a partir de su presentación.

Artículo 16.- Todo fraccionador de terrenos situados frente a vía pública, que segregue más de diez (10) lotes de un mismo folio real, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Para más de diez (10) segregaciones de una misma finca frente a vía pública el fraccionador deberá garantizar la ampliación vial que corresponda. Para efectos de computo de esos diez (10) fraccionamientos, se realizará a partir del historial de la finca madre, existentes a partir de la promulgación de este reglamento.

b) Para más de 10 segregaciones de una misma finca frente a vía pública el solicitante deberán aportar la comprobación de la disponibilidad de los servicios públicos indispensables de parte de los proveedores o, en su defecto, sobre las medidas alternas que garanticen dichas prestaciones.

c) Comprobar que el área mínima de cada lote cumpla con el área mínima de doscientos metros cuadrados (200 m²).

d) Demostrar que el frente mínimo del lote cumpla con el mínimo de ocho (8) metros lineales. Para lotes esquineros se debe cumplir con un frente mínimo de 8 metros en uno de sus lados.

e) Acreditar que en los casos de predios con frente a servidumbres de paso se cumpla con las disposiciones establecidas en este Reglamento.

f) Comprobar que en los casos de predios con frente a servidumbres agrícolas, pecuarias o forestales, se cumpla con las disposiciones establecidas en este Reglamento.

g) Demostrar que en los casos de fraccionamientos de predios con frente excepcional se cumpla con las disposiciones establecidas en este Reglamento.

h) Acreditar que la relación de proporción de distancias de frente fondo, se cumpla con las disposiciones establecidas en este reglamento.

Artículo 17. —En caso de conformarse un nuevo fraccionamiento simple sobre una finca, con las características establecidas en el artículo 9 del presente Reglamento, se debe contemplar la construcción de aceras y cordón y caño a lo largo del mismo, según los lineamientos constructivos establecidos por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano a partir de lo establecido por el ordenamiento jurídico regidor de la materia y lo establecido en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600.

Adicionalmente, en caso de requerirse técnicamente la necesidad de construir un sistema de alcantarillado pluvial, debe garantizarse su construcción por parte del propietario.

Artículo 18°—Este Reglamento deroga cualquier disposición normativa anterior que se le anteponga.

Artículo 19°—Este Reglamento rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta, previamente acordada por el Concejo Municipal, una vez que haya sido sometida a la consulta pública no vinculante que ordena el Código Municipal.

Tilarán, nueve horas del dieciocho de agosto del dos mil veinte.—

Br. Silvia María Centeno González, Secretaria.—1 vez.—(IN2020477686).